

Tentamen : Belastingrecht 3

Datum : 8 juni 2026

Beschikbare tijd : (2,5 uur)

Opgesteld door : Kerngroep Belastingrecht

N.B.

- Dit tentamen bestaat uit 6 genummerde pagina's. Controleer of deze aanwezig zijn.
- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	20 punten
Opgave 2	25 punten
Opgave 3	25 punten
Opgave 4	25 punten
Opgave 5	5 punten
- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient steeds te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin mede door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag het in de literatuurlijst opgenomen wetboek worden geraadpleegd. Dit wetboek is uitsluitend toegestaan *zonder* aantekeningen en verwijzingen naar wetsartikelen. Arceringen en onderstrepingen zijn *wel* toegestaan. Voorts is het gebruik van tabs niet toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij het wetboek wordt geleverd of lege tabs (in verschillende kleuren is toegestaan).
- Telefonisch worden geen uitslagen bekendgemaakt.
- Je bent als student verplicht om je bij het afleggen van een tentamen te (kunnen) legitimeren met een officieel identificatiedocument (ID / paspoort / rijbewijs). NB: De studentenpas volstaat niet! Als je je niet kunt legitimeren word je uitgesloten van deelname aan het tentamen.

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2026 of 2025, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

Veel succes!

De gang van zaken tijdens tentamens

Tijdens het tentamen is het belangrijk dat u de volgende zaken in acht neemt:

- a. Kom in stilte de tentamenzaal binnen; spreken is niet toegestaan.
- b. Neem plaats bij de tentamentafel met uw tentamenummer.
- c. Als u heeft plaatsgenomen mag u meteen met het tentamen beginnen.
- d. Vul het personaliaformulier geheel in en plaats uw handtekening.
- e. Leg uw legitimatie klaar.
- f. Schrijf uw uitwerkingen **DUIDELIJK** en **LEESBAAR** op.
- g. Lever het werk in op tentamenpapier (dus niet op kladpapier).
- h. Plaats uw tentamenummer (dus geen naam of studentnummer) in het vakje aan de rechterbovenzijde van elk in te leveren vel tentamenpapier;
- i. Vermeld op elk vel het desbetreffende tentamen en de datum.
- j. Vermeld op elk vel het nummer van het vraagstuk.
- k. Plaats op het in te leveren werk op elk vel doorlopende paginanummers achter het woord "pagina".
- l. Leg de uitwerkingsvellen op volgorde en doe het geheel in het omslagblad, waarbij op het omslagblad het tentamenummer dient te worden vermeld.
- m. Laat het tentamenwerk dat u wilt inleveren en - indien van toepassing - de rekenmachine van Nyenrode midden op tafel achter en neem alle overige spullen mee.
- n. Verlaat vervolgens zonder te spreken de zaal en de sporthal.

Volg in alle gevallen de instructies van de surveillanten op.

Het gebruik van balpen is verplicht.

N.B. Het doorwerken nadat de tentamentijd is verstreken, heeft tot gevolg dat het tentamen niet zal worden ingenomen. Dus het in orde maken van de uitwerking(en) zoals is vermeld onder **h t/m l** van deze instructie, dient te worden afgerond binnen de beschikbare tentamentijd.

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2026.

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Opgave 1 (20 punten)

Vera (36 jaar oud) bezit sinds 2019 alle aandelen in Duurzaam BV. De onderneming van Duurzaam BV richt zich op het verlengen van de levenscyclus van tweedehands kinderkleding en kindermeubilair. Deze goederen worden aangekocht, opgeknapt en met een bescheiden winst weer doorverkocht in verschillende winkels door Nederland.

In 2020 behaalde de BV een winst van € 800.000 en in 2021 bedroeg de winst € 1.200.000. Vanwege de sluiting van enkele niet rendabele winkels leed Duurzaam BV in 2022 een verlies van € 2.500.000. In 2023 was er nog een verlies van € 200.000. Vanaf 2024 is de BV weer winstgevend. De winst in 2024 bedroeg € 650.000 en in 2025 € 1.500.000.

Gevraagd:

- 1) Bereken voor Duurzaam BV het belastbaar bedrag 2025 en de stand van de eind 2025 nog te verrekenen verliezen.

De in Nederland gevestigde Stichting Clothing heeft als doelstelling mensen in armoede te steunen door de verkoop van kleding tegen zeer lage prijzen. Zij roept in advertenties op tot donatie van tweedehands kleding die nog hergebruikt kan worden. Na sortering van deze kleding wordt de kleding gewassen en wordt de kleding eenmaal per maand tegen zeer lage prijzen aangeboden in gehuurde winkelruimtes door heel Nederland. Iedereen is welkom in deze winkels, maar vooral bij organisaties als de Voedselbank worden flyers opgehangen om deze dagen onder de aandacht te brengen. Stichting Clothing verricht deze activiteiten sinds 2022. Voor de inname van kleding beschikt zij over een pand in Utrecht (centrale ligging) waar ook een aantal wasmachines en drogers aanwezig zijn. De stichting tracht met de opbrengt van de kledingverkoop de kosten van deze activiteiten te dekken. De kosten bestaan onder andere uit advertentiekosten, vervoerskosten, loonkosten, energiekosten, huurkosten van de winkelruimtes en afschrijvingskosten. In 2025 blijkt dat met de kledingverkoop een opbrengst wordt behaald die € 50.000 hoger is dan de kosten. Dit overschot heeft met name te maken met het feit dat de advertentie van Stichting Clothing door de media was opgepakt. Dat heeft geleid tot een grote toename van kledingdonaties gedurende de zomermaanden 2025. In de maanden erna waren de kledingdonaties weer op het oude niveau. In de drie voorgaande jaren (2022-2024) waren de kosten van de stichting meestal net iets hoger dan de opbrengsten of waren deze nagenoeg gelijk.

Gevraagd:

- 2) Drijft de Stichting Clothing Nederland een onderneming? Zo ja, hoeveel bedraagt de belastbare winst van Stichting Clothing Nederland in 2025? Zo nee, waarom niet?
Voor de beantwoording van vraag 2) dient u buiten beschouwing te laten de fictieve kostenafrek voor vrijwilligers van art. 9, lid 1, onderdeel g, Wet Vpb 1969, de fondswerversaftrek van art. 9a Wet Vpb 1969 en de bestedingsreserve van art. 12 Wet Vpb 1969.

De in Nederland gevestigde BV M houdt alle aandelen in de in Nederland gevestigde BV D1 en BV D2. Alle vennootschappen houden zich bezig met de import en export van zitbanken. Deze drie BV's behoren niet tot een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. In 2025 maakt BV D2 gebruik van een opslagruimte van BV D1 vanwege de aankoop en levering van een grote partij bankstellen. Voor het ter beschikking stellen van de opslagruimte brengt BV D1 €10.000 in rekening, terwijl een zakelijke vergoeding € 30.000 zou hebben bedragen.

Gevraagd:

- 3) Wat zijn de fiscale gevolgen voor BV M, BV D1 en BV D2 van het ter beschikking stellen van de opslagruimte door BV D1 aan BV D2? Geef uw antwoord in de vorm van correctiejournaalposten en geef aan of en bij wie sprake is van deelnemingsvrijstelling.

Opgave 2 (25 punten)

De aandelenvennootschap Lyon SA, gevestigd in Frankrijk, heeft begin 2025 aan haar in Nederland gevestigde 100% dochtervennootschap Breukelen BV een deelnemerschapslening (in de zin van HR BNB 1998/208 en HR BNB 2006/82) verstrekt. Breukelen BV heeft daarvoor Lyon SA een zakelijke rente vergoed van € 50.000. Lyon SA is erg winstgevend en heeft geen te verrekenen verliezen.

Gevraagd:

- 4) Noem de cumulatieve eisen, waaraan, in beginsel, een schuld zal moeten voldoen om te kwalificeren als een deelnemerschapslening.
- 5) Is de betaalde rente van € 50.000 aftrekbaar voor Breukelen BV?

Rente als vergoeding op vreemd vermogen kan op basis van bijvoorbeeld de artikelen 8, 8b en 8bb Wet Vpb 1969 niet in aftrek ten laste van de winst worden gebracht.

Gevraagd:

- 6) Noem vier andere wettelijke renteaftrekbepkeringen in de vennootschapsbelasting naast de al genoemde artikelen 8, 8b en 8bb Wet Vpb 1969.

Green NV is een offshore company gevestigd op de Antillen. Green NV bezit 50% van de aandelen in B BV. B BV bezit 70% van de aandelen in C BV. Daarnaast bezit Green NV 100% van de aandelen in D BV. De vennootschappen B BV, C BV en D BV zijn alle gevestigd in Nederland. D BV heeft voor € 600.000 dividend uitgekeerd aan Green NV. Green NV heeft het ontvangen dividend uitgeleend aan C BV tegen een rente van 4%, terwijl een zakelijke rente 6% bedraagt. Aan de schuld liggen overwegend onzakelijke overwegingen ten grondslag. Green NV is onderworpen aan een vennootschapsbelastingtarief van 5%.

Gevraagd:

- 7) Geef uw visie op de door C BV in aftrek gebrachte rentekosten. Betrek in uw antwoord tevens de consequenties van het verschil tussen de betaalde en zakelijke rentekosten.

De resultatenrekening van Meubel BV over 2025 ziet er als volgt uit (bedragen in miljoenen euro's):

Omzet	600
Kostprijs van de omzet	-/- <u>275</u>
Brutowinst	325
Afschrijvingen	-/- 20
Personeelskosten	-/- 25
Rentebaten	10
Rentelasten	-/- <u>100</u>
Winst (vóór toepassing art. 15b Wet Vpb 1969)	190

Gevraagd:

- 8) Hoeveel bedraagt de winst (na toepassing van art. 15b Wet Vpb 1969) van Meubel BV over het jaar 2025?

Opgave 3 (25 punten)

H BV bezit 50% van de aandelen in B BV en 4% van de aandelen in A BV. B BV bezit 6% van de aandelen in A BV. A BV heeft over 2025 een dividend aan H BV uitgekeerd van € 40.000. Alle genoemde vennootschappen zijn gevestigd in Nederland en actief in de meubelbranche.

Gevraagd:

- 9) Is het ontvangen dividend van A BV bij H BV belast?

BV X houdt ook al enkele jaren een belang van 15% in BV A, een in Nederland gevestigde BV die zich ook al jaren bezighoudt met de verkoop van videospellen. BV X waardeert dit pakket op historische kostprijs, te weten € 2.200.000. Op 1 januari 2023 geeft BV A nieuwe aandelen uit. Na de aandelenemissie is het belang geslonken tot 4%. De waarde in het economische verkeer van de door BV X gehouden aandelen in BV A bedraagt direct na de aandelenemissie € 3.000.000. Op 14 maart 2025 verkoopt BV X alle aandelen in BV A tegen een zakelijke prijs voor € 2.500.000 en maakt daarbij € 8.000 aan notariskosten.

Gevraagd:

- 10) Wat zijn voor BV X de fiscale gevolgen voor de vennootschapsbelasting van de verkoop van het 4%-aandelenpakket?

Sea Holding BV, gevestigd te IJmuiden, bezit al decennia lang alle aandelen in Veerdiensten BV, gevestigd te Den Helder. Tussen de beide vennootschappen is geen sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Als gevolg van de al jaren slepende concurrentiestrijd en rechtsprocedures met andere rederijen zijn de verliezen bij Veerdiensten BV hoog opgelopen. Sea Holding BV besluit in december 2025 om Veerdiensten BV te liquideren. In april 2026 is de liquidatie en vereffening van Veerdiensten BV voltooid. Op dat moment beschikt Veerdiensten BV zelf nog over compensabele verliezen tot een bedrag van € 750.000.

Sea Holding BV heeft destijds Veerdiensten BV opgericht met een kapitaalstorting van € 100.000. Na de oprichting van Veerdiensten BV heeft Sea Holding BV nog een lening verstrekt aan Veerdiensten BV ten bedrage van € 500.000. De lening is in overleg met de Belastingdienst aangemerkt als informeel kapitaal.

De liquidatie-uitkering bedraagt € 150.000. In 2022 heeft Veerdiensten BV € 50.000 dividend uitgekeerd aan Sea Holding BV.

Gevraagd:

- 11) Wat is de ratio (beweegreden van de wetgever) van de liquidatieverliesregeling van art. 13d Wet Vpb 1969?
- 12) Hoe groot is het aftrekbare liquidatieverlies?
- 13) Geef gemotiveerd aan in welk jaar het liquidatieverlies bij Sea Holding BV fiscaal in aanmerking kan worden genomen.
- 14) Stel dat in plaats van een liquidatieverlies sprake zou zijn van een liquidatiewinst. Zou deze liquidatiewinst in dat geval worden belast?

Opgave 4 (25 punten)

Vermeer BV heeft de volgende belangen:

- a. Vermeer BV bezit 95% van de certificaten van aandelen van Pieters BV.
- b. Vermeer BV bezit 100% van de aandelen Vermeer BVBA gevestigd in België.
- c. Vermeer BV bezit 100% van de aandelen Vermeer Machines BV en Vermeer Verhuur BV. Vermeer Machines BV en Vermeer Verhuur BV houden beide 50% van de aandelen Vermeer Vrachtwagens BV.
- d. Vermeer BV sluit op 30 juni een koopovereenkomst voor de verwerving van de aandelen Jans Holding BVBA die feitelijk gevestigd is in België. Jans Holding BVBA houdt 100% van de aandelen van de in Nederland gevestigde vennootschap Jans BV. De aandelen Jans Holding BVBA worden op 1 oktober geleverd.

Van alle entiteiten is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Alleen het boekjaar van Vermeer Vrachtwagens BV loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Gevraagd:

- 15) Noem drie andere voordelen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, naast het voordeel van het doen van maar één aangifte vennootschapsbelasting.
- 16) Welke van bovengenoemde entiteiten en per wanneer kunnen worden opgenomen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Vermeer BV.

Holding BV vormde in 2024 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Tuin BV. Holding BV heeft begin 2024 een activum met een boekwaarde van € 300.000 en een – niet ter discussie staande – werkelijke waarde van € 400.000 overgedragen aan Tuin BV. De fiscale eenheid schrijft elk jaar € 50.000 op het activum af. De resterende afschrijvingstermijn is op het moment van overdracht 20 jaar en de restwaarde is nihil. Op 31 december 2025 wordt Tuin BV verkocht aan een derde partij. De levering vindt plaats op 6 januari 2026. De waarde in het economische verkeer van het activum is zowel op 31 december 2025 als op 6 januari 2026 € 475.000. De fiscale eenheid wenst zo min mogelijk vennootschapsbelasting te betalen.

Gevraagd:

- 17) Per wanneer wordt de fiscale eenheid tussen Holding BV en Tuin BV verbroken?
- 18) In hoeverre leidt de verbreking van de fiscale eenheid tot winst? Zo ja tot welk bedrag? Zo nee, waarom niet?
- 19) Heeft de fiscale eenheid Holding BV een alternatief voor de fiscale gevolgen zoals bedoeld in vraag 18)? Zo ja, werk dan de voordeligste oplossing uit via een alternatieve berekening. Zo nee, waarom niet?

Opgave 5 (5 punten)

De in Nederland gevestigde vennootschap Chips BV heeft diverse groepsvennootschappen binnen en buiten de EU. Chips BV produceert chips voor de computerbranche. De verrekenprijzen die betreffende groepsvennootschappen jegens elkaar hanteren moeten voldoen aan het 'at-arm's-length-beginsel' van art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969.

Gevraagd:

- 20) Noem vijf verrekenprijsmethoden.